

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5624/2534

นาย สม พงษ์ สิ้น เพราะ กับพวก
นาง พ ร ม ขวัญ ใจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนมีประเด็นว่า พันัยกรรมที่ น. ทำขึ้นสมบูรณ์หรือไม่และทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง (โจทก์ในคดีก่อน) หรือเป็นของข. (จำเลยในคดีก่อน) ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีก่อนว่า พันัยกรรมดังกล่าวทำขึ้นโดยชอบ และทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง (โจทก์ในคดีก่อน) คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ทั้งสามในฐานะผู้สืบสิทธิของ ข. (จำเลยในคดีก่อน) จะกลับมาฟ้องใหม่ว่าทรัพย์พิพาทเป็นของภริยาเดิมของ น. ซึ่งเป็นมรดกตกทอดแก่ ข. มารดาของโจทก์ทั้งสามเมื่อ ข. ถึงแก่ความตายทรัพย์พิพาทจึงเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ทั้งสามย่อมเป็นการรื้อร่องฟ้องในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เพราะประเด็นในคดีก่อนและคดีหลังก็คือทรัพย์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ฟ้องโจทก์ทั้งสามจึงเป็นฟ้องซ้ำ.

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นบุตรของนางชั้นเงินสังสนธิ์ นางชั้นเงินเป็นบุตรของนายหนู นางเอิบ ที่ดิน 2 แปลง และบ้าน 1 หลัง ตามบัญชีทรัพย์ท้ายฟ้องหมายเลข 3 อันดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นทรัพย์มรดกของนางเอิบที่ตกทอดแก่นางชั้นเงินและตกทอดแก่โจทก์ทั้งสามตามลำดับ แต่นายหนูสามีนางเอิบทำ

พินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งสามอันดับให้แก่จำเลยที่ 1 ภริยาอีกคนหนึ่งของนายหนู และจำเลยที่ 2 บุตรจำเลยที่ 1 พินัยกรรมที่นายหนูทำขึ้นไม่มีผลบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งสามอันดับดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบทรัพย์สินทั้งสามอันดับ กับให้ชำระค่าเสียหายจนกว่าส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ววินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีก่อนมี 2 ประเด็นคือ พินัยกรรมที่นายหนูทำขึ้นนั้นสมบูรณ์หรือไม่ และทรัพย์สินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง (โจทก์ในคดีก่อน) หรือเป็นของนางชั้นเงินสังสนธิ์ (จำเลยในคดีก่อน) ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีก่อนว่าพินัยกรรมดังกล่าวทำขึ้นโดยชอบ และทรัพย์สินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง(โจทก์ในคดีก่อน) คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ทั้งสามในฐานะผู้สืบสิทธิของนางชั้นเงิน (จำเลยในคดีก่อน) จะกลับมาฟ้องใหม่ว่าทรัพย์สินพิพาทเป็นของนางเอิบภริยาเดิมของนายหนู ซึ่งเป็นมรดกตกทอดแก่นางชั้นเงินมารดาของโจทก์ทั้งสามเมื่อนางชั้นเงินถึงแก่ความตายทรัพย์สินพิพาทจึงเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ทั้งสามย่อมเป็นการรื้อร่องฟ้องในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เพราะประเด็นในคดีก่อนและคดีหลังก็คือทรัพย์สินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ฟ้องโจทก์ทั้งสามจึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ